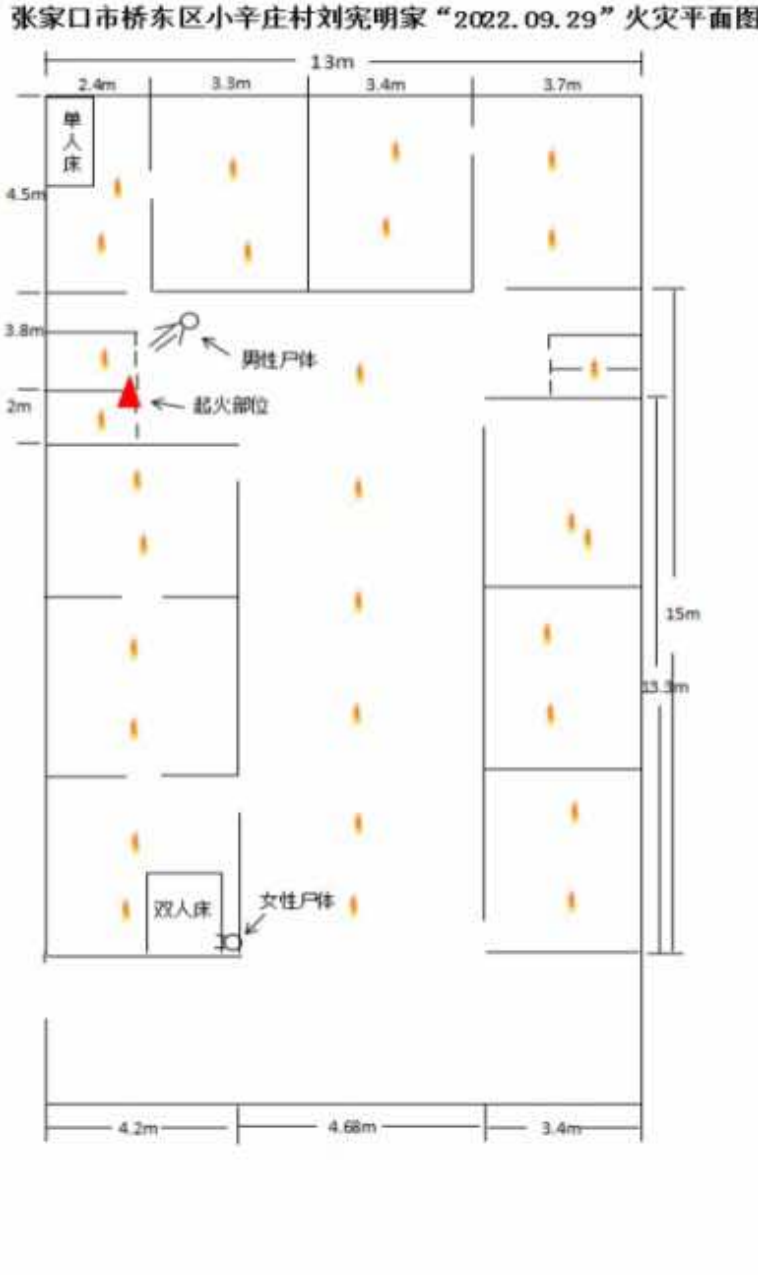
张家口市桥东区姚家庄镇小辛庄村“9·29”火灾事故调查报告

2022年9月29日02时50分，张家口市消防救援支队指挥中心接到报警称，位于小辛庄村委会北一处民房起火，随即调派盛华东路消防救援站3部消防车，18名消防救援人员赶赴现场处置，大队值班干部和带班主官接到报告后立即赶赴现场，03时11分到达现场，06时03分处置完毕。火灾中有1人逃生，2人死亡，过火面积234平方米。

死者刘宪明，男，身份证号130************612，年龄66岁，患有癫痫疾病；死者刘风叶，女，身份证号130************642，年龄63岁，系刘宪明配偶，智障；



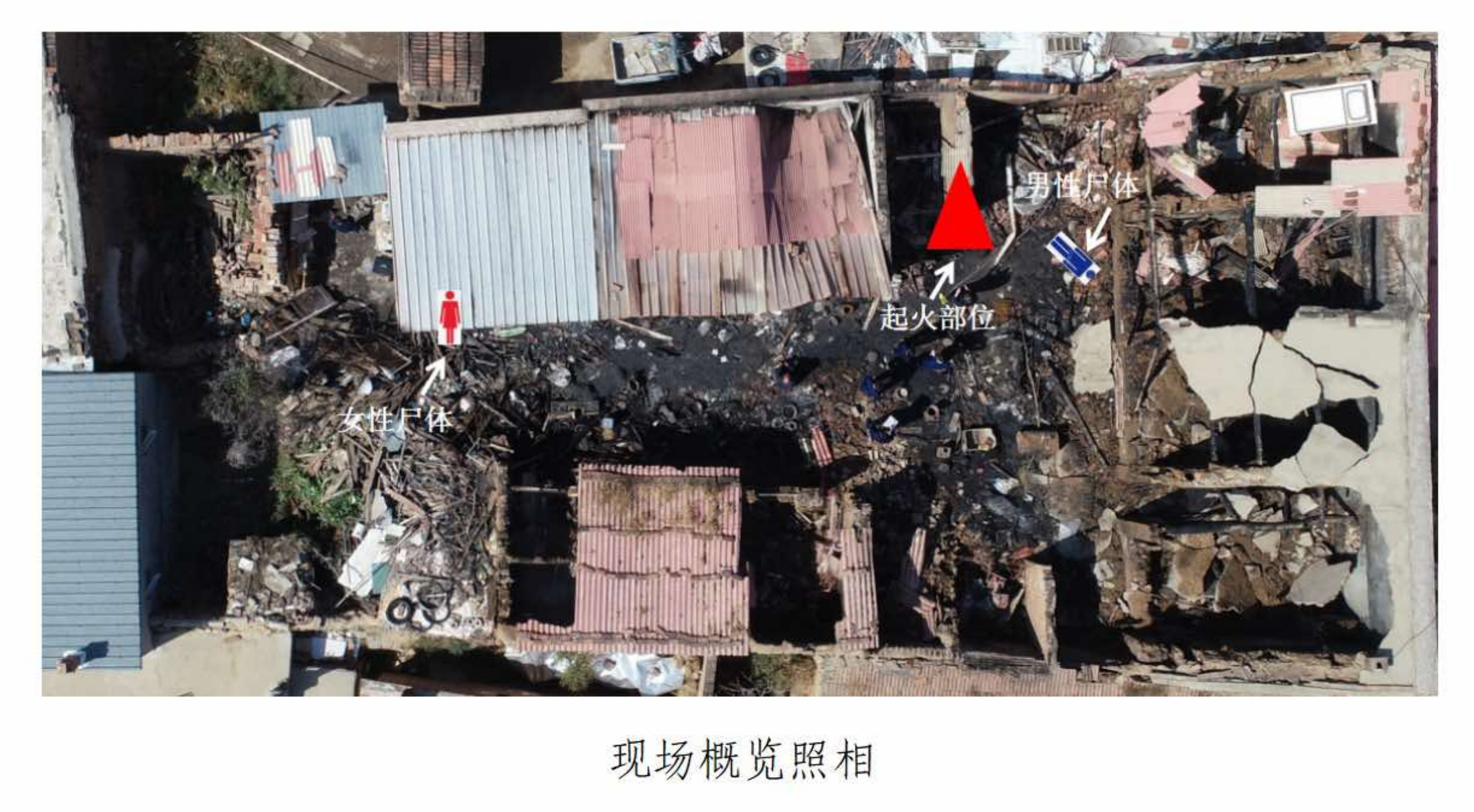
逃生者刘小燕，死者女儿，身份证号130************424，年龄32岁，智障。

经张家口市公安局桥东公安分局确认，此次火灾事故排除刑事案件。

一、火灾现场基本情况

火灾现场位于桥东区姚家庄镇小辛庄村609号院，该院落长35.5米，宽13米，院门位于院落西南角，院门朝西。该院内有正房4间，各房间进深4.3米，跨度自西向东分别为2.4米、3.3米、3.4米、3.7米，土木结构，木质门窗，水泥屋面。该院内有西房3间，各房间进深4.2米，砖墙，聚苯乙烯夹芯彩钢板屋顶，南端房间窗户为塑钢窗户，其余均为木质门窗。西房北侧贴外墙有1个东西宽2.4米，南北长4米的杂物棚，由木支架、石棉瓦搭建。该院内东侧有3个杂物间，自北向南长13.3米，自西向东宽3.4米，砖墙，玻璃钢屋顶，无门窗，贴杂物间北墙有2个杂物棚。该院内长15米，宽4.68米，存有大量的木材、废旧物品和金属制品等可燃物。

二、现场勘验情况



现场概览照相

（一）现场除西房彩钢板屋顶和东侧杂物间中间的1间未发生坍塌外，院落内的所有屋顶全部坍塌，除东南侧院内堆放的木柴未见过火外，其余全部过火，有大量未燃尽的木炭和金属残留物件。

（二）正房的前沿梁外侧炭化程度重于内侧，西房的彩钢板屋顶塌陷程度自北向南逐渐减轻，最北一间的木门框，北侧底部仍有残留，南侧全部烧失。

（三）该院落有两路用电线路从正房屋顶分别引入至东西两侧山墙南侧断面接到空气开关上，智能电表显示引至西山墙断面的用电线路未通电。

（四）正房最西一间门口东南侧2.6米处，有一具男尸，尸表观察可见，该尸体头朝东北，脚朝西南，面部朝上，脚尖朝上，右腿略向上弯曲，左小臂与大臂贴合。西房最南一间的东南角的床上有一具女尸，尸表观察可见，该尸体呈坐姿，面朝东，下颌贴近窗台。两具尸体的衣服全部烧失。

（五）在西房北侧的杂物棚内发现1个铁炉残体，经核实，该炉为该户日常在户外做饭使用，炉体退火，炉底有部分缺失。

三、调查询问情况

（一）据西邻居苏美花描述，9月29日02时左右，听到异常响声，打开窗帘发现东院刘宪明家正房南侧有火光，看了下手机时间为02时10分。苏美华立即穿上衣服出来以后，看到只有刘宪明家正房西端房前的院内有火光，院内其他房屋未见起火，随即立即喊人救火。

（二）据东邻居郝丙义描述，9月29日02时30分左右，听到异响，穿衣服出来后发现，刘宪明家院内着火，逐渐蔓延到北边正房，就拨打119报警。

（三）据南邻居王金凤描述，9月29日02时30分左右，听见有人在我家门口叫我老公起来，说刘宪明家着火了，我俩就穿衣服起来了，起来后我在屋里打了119报警电话，后来我进入刘宪明家发现院子里西房最北间外侧火苗有3、4米高，院内所有的房屋都没有着火。

（四）据监护人刘宪仁描述，西房南端房间为刘宪明全家日常居住，近期刘宪明独自一人在正房西端房间的单人床睡。

（五）据盛华东路消防救援站四级指挥员张浩描述，出警途中经确认现场有人员被困。到场后，院内火势处于猛烈燃烧阶段，北房、西房和东侧杂物棚处于然烧状态，院内堆积的可燃物全部处于燃烧并蔓延至大院门口，火势有向西侧邻居蔓延趋势，立即开展救人灭火行动。

四、行为能力测试情况

2022年9月30日11时15分，张家口市消防救援支队高玉宝、桥东区消防救援大队赵曦光和冯叙钞、张家口馨康托养服务有限公司办公室主任贺宇、护理部主任白晓燕及专职护理员郝建荣共同对逃生者刘小燕进行了行为能力测试。

（一）护理部主任白晓燕现场问询刘小燕，刘小燕无语言沟通能力，只对吃、喝、下床的语言有行为反应；

（二）专职护理员郝建荣递给刘小燕打火机，刘小燕接到打火机后，立即扔掉；

（三）办公室主任贺宇递给刘小燕打火机，刘小燕接到打火机后，立即扔掉；随后，又两次同时递给刘小燕打火机和香烟，刘小燕没有接烟，接到打火机后立即扔掉。

五、火灾原因认定

（一）认定起火时间

据最先听到异常响声的西邻居李翠美所述，起火时间为2022年9月29日02时许。

（二）认定起火部位

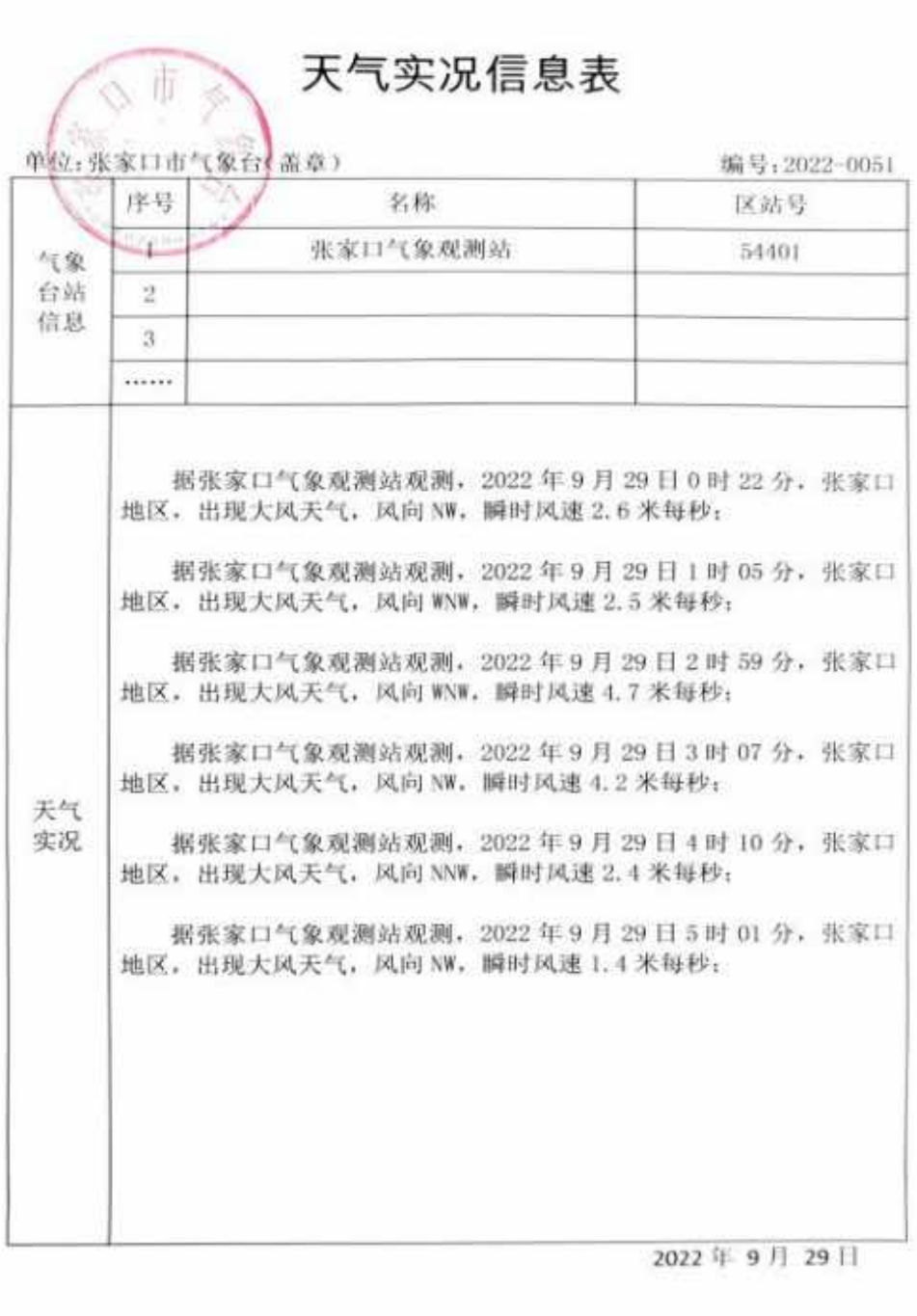
起火部位位于刘宪明家西房北侧的杂物棚。

1.现场勘验可见，院内正房的前沿梁外侧炭化程度重于内侧，西房的彩钢板屋顶塌陷程度自北向南逐渐减轻，最北一间的木质门框，靠北一侧底部仍有残留，靠南一侧全部烧失，西房北侧的杂物棚内物品全部烧毁。

2.据西邻居苏美花、南邻居王金凤、东邻居郝丙义描述，最先看到起火的部位是刘宪明家的院内，苏美花首先看到刘宪明家正房最西侧房前有火光，院内所有房屋未见起火。

（三）认定起火原因

起火原因系死者刘宪明在院内使用烧柴铁炉后，余烬复燃引燃杂物所致。



天气实况信息表

单位：张家口市气象台（盖章）　编号：2022-0051

	序号	名称	区站号
气象台站信息	1	张家口气象观测站	54401
	2		
	3		
	……		
天气实况	据张家口气象观测站观测，2022年9月29日0时22分，张家口地区，出现大风天气，风向NW，瞬时风速2.6米每秒； 据张家口气象观测站观测，2022年9月29日1时05分，张家口地区，出现大风天气，风向WNW，瞬时风速2.5米每秒； 据张家口气象观测站观测，2022年9月29日2时59分，张家口地区，出现大风天气，风向WNW，瞬时风速4.7米每秒； 据张家口气象观测站观测，2022年9月29日3时07分，张家口地区，出现大风天气，风向NW，瞬时风速4.2米每秒； 据张家口气象观测站观测，2022年9月29日4时10分，张家口地区，出现大风天气，风向NNW，瞬时风速2.4米每秒； 据张家口气象观测站观测，2022年9月29日5时01分，张家口地区，出现大风天气，风向NW，瞬时风速1.4米每秒；		

2022年9月29日

1.气象条件。据张家口气象站观测，2022年9月29日01时05分，张家口地区出现大风天气风向西西北，瞬时风速2.5米每秒；2022年9月29日02时59分，张家口地区出现大风天气，风向西西北，瞬时风速4.7米每秒。在火灾发生所在的时间段内，户外具有余烬复燃的气象条件。

2.能够排除电气故障引发火灾的可能。起火院落无架空线路经过，起火部位无电源。

3.排除智障人刘小燕玩火引发火灾的可能。经对刘小燕进行行为能力测试，刘小燕无使用打火机点火的行为能力。

4.排除外部飞火。现场周围无飞火火源。

5.不能排除烧柴铁炉余烬复燃引燃杂物所致。据监护人刘宪仁描述，他每天给刘宪明家送一次饭，死者刘宪明饿了之后会在院内烧劈柴点火做饭；经刘宪仁辨认起火部位的铁炉为刘宪明烧柴做饭用的铁炉。

刘宪明家使用的烧柴铁炉
（刘宪仁2022年8月1日拍摄）